مفرد وبعث بهديين يحل بذبح اولهما ويكون الثانى تطوعا) بخلاف القارن والفرق ظاهر بينهما (ولو أحرم) أى شخص (بشئ واحد) أى بنسك غير معين (لاينوى حجة ولاعمرة) أى بقصد معين (ثم أحصر يحل بهدى واحد وعليه عمرة) أى استحسانا وحجة وعمرة قياسا على ماذكره بقوله (ولو عينه) أى احرم بشئ سماه وبينه (ثم نسيه وأحصر يحل بهدى واحد وعليه حجة وعمرة) وكذلك ان لم يحصر ووصل مكة أو عرفة فعليه حجة وعمرة وعليه ماعلى القارن فى جميع أحكامه (وان أحرم بشيئين فنسيهما فأحصر بعث هديين وعليه حجة وعمرتان) اى استحسانا وحجة وعمرة قضاء لفوت حجته وعمرة قضاء لعمرته وهذا بناء على حسن الظن به ومحل الحسن به حيث صرف احرامهما المنسيان الى القران دون الحجتين أو العمرتين لكراهة الجمع بينهما ولما فيه من تفصيل ايضا بينه بقوله (وان جمع بين الحجتين أو العمرتين فأحصر) اى فينظر (فان كان قبل السير الى مكة يلزمه هديان) اى عند أبى حنيفة خلافا لأبى يوسف (أو بعده) أى بعد سيره الى مكة (فهدى واحد) اى يلزمه أو فعليه وهذا بالاتفاق وعند محمد هدى واحد فى الوجهين سار أو لم يسر أما لو احصر وسار فوصل الى مكة لم يبق محصرا على قول الامام فان لم يقدر على الاعمال صبر حتى يفوته الحج فيتحلل بافعال العمرة كذا فى الفتح وقالا يجب أن يكون هذا فى الاحصار بالعدو قال المصنف فى الكبير ولا يخفى انه انما يتأتى على رواية منع الاحصار بالحرم مطلقا وهو خلاف الصحيح كما مر انتهى ويعنى به أن الصحيح هو التفصيل المذكور فيما سبق مما يفيد انه ان قدر على الطواف دون الوقوف فيأتى بافعال العمرة اولا ثم ينتظر فان فاته الوقوف تحلل عن احرام الحج بافعال العمرة فقول ابن الهمام نقلا عن الامام فان لم يقدر على الاعمال محمول على اعمال الحج كما لايخفى وتقدم ان الجمهور على تسوية الاحصار بالعدو وغيره كما اختاروه فى تفسير الآية المختصة بالعدو وفى قضية العمرة اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ان القول بعدم اعتبار الاحصار اذا وقع من المسلم أعم من أن يكون ظالما بحبسه أو عاد لا باستحقاقه يوجب جرحا عظيما فى بقاء احرامه وقد قال تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم وهى الملة الحنيفية السمحاء لاسيما مع المسامحة الحنيفية فى عموم البلوى ولو كان وقوعه نادرا فى القضاء (ولو طاف القارن وسعى لحجته وعمرته) أى بأن طاف طواف العمرة وسعى لها ثم طاف طواف القدوم وسعى لحجته (ثم أحصر قبل الوقوف بعرفة) أى عن الوقوف والطواف جميعا (فانه يبعث بهدى واحد) أى ويحل به كما فى نسخة (ويقضى حجة وعمرة لحجته ولا عمرة عليه لعمرته) أى لانه أتى بكمالها فى اول قضيته ولم يبق منها الا حلول وقت حلقه وصحته (ولا يحل بما طاف وسعى لحجته لان ذلك) أى سعيه بعد طواف قدومه (انما يجب) أى وقوعه (بعد الفوات) أى بعد فوت حجه فبطل بفوته لان الاصل فى السعى ان يقع بعد طواف الزيارة قبل الوقوف وانما جوز تقديمه عندما من الفوات لدفع المضرة الناشئة عن كثرة المزاحمة (ولو احصر عبد) أى مملوك (او احرم) بغير اذن المولى (فللمولى بعث الهدى ندبا) أى ان شاء تحليص عبده من الاحرام الذى يكون مخلا له فى الاستخدام وانما قال ندبا لان احرامه اذا لم يكن عن اذنه فيجوز له تحليله فيفيد ان احلاله بعث هديه أفضل فتأمل (ولو باذنه) أى ولو كان احرامه بأمره (فقيل يبعثه حتما) أى وجوبا كما صرح به فى حزانة الاكمل انه يجب على المولى بعث الهدى ووجه مذكره القاصى فى شرح مختصر الطحاوى ان على المولى أن يذبح عنه هديا فى الحرم فيحل لان هذا

الدنيا والآخرة يامن بيده الخير كله أعطنى الخير كله واصرف عنى الشر كله (اللهم) حرم لحمى وعظمى وشحمى وشعرى وسائر جوارحى على النار يا أرحم الراحمين

﴿ فصل ﴾ فاذا دخل المزدلفة بدأ بالصلاة وصلى المغرب والعشاء جمعا قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها ويؤذن المؤذن ويقيم فيصلى المغرب بجماعة أو وحده ثم يصلى العشاء متصلا به ولا يعيد الاذان والاقامة للعشاء بل يكتفى بأذان واحد واقامة واحدة للمغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما بل يصلى